

RECURSO CÍVEL Nº 5079120-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZENILDA CORREA DA SILVA LOPES (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. PARTE AUTORA APOSENTADA OU PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GDASS EM PARIDADE COM PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 70 PONTOS INSTITUÍDA PELA LEI 13.324/2016. TNU. FIXADA A TESE. TEMA 294. A PONTUAÇÃO MÍNIMA DA GDASS POSSUI CARÁTER GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVO E A PENSIONISTA COM DIREITO A PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios termos. Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5079120-95.2024.4.02.5101

510015629154 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5079120-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZENILDA CORREA DA SILVA LOPES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral, para condenar o INSS a implementar a pontuação de 70 pontos à GDASS recebida pela parte autora, bem como a restituir as diferenças entre esse e o recebido pela parte requerente nos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação.

Em suas razões recursais, o INSS alega a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Aduz que surgiu na jurisprudência pátria entendimento pela equivalência da gratificação supracitada entre ativos e inativos, atribuindo-lhes mesmo tratamento, a saber, aplicação de alíquotas isonômicas, porquanto, pelo que se percebe, a pretensão normativa, com a criação da GDASS, foi a de estabelecer um adicional de função (*ex facto officii*) devido em razão do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional, observados os critérios de avaliação periódica instituídos para aferição da produtividade/qualidade do serviço prestado pelo servidor. Sustenta que o artigo 16 da Lei 10.855/2004 em nada foi alterado pelas inovações trazidas pela Lei 13.324/2016, não havendo, portanto, nenhuma modificação na norma que regulamenta a incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social. Afirma que o princípio da isonomia, invocado pela parte demandante, não pode significar tratamento idêntico entre ativos e inativos, por uma razão lógica e primária em se tratando de isonomia - há um fator de *discrimen* entre eles, razão pela qual não há que se falar em igualdade jurídica aos faticamente desiguais. Alega, ainda, que a eventual imposição à Administração Pública, por parte do Poder Judiciário, do pagamento extensivo da novel gratificação GDASS aos servidores aposentados e pensionistas em valor correspondente a 70 pontos, seria geradora de uma real situação de desigualdade, privilegiando-se financeiramente a classe dos inativos em desfavor dos servidores ativos, uma vez que estes últimos, para a percepção da gratificação, devem se submeter às diversas condições fixadas pelo Poder Executivo. Pugna, portanto, pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, postulando, genericamente, pela manutenção da sentença.

VOTO

Quanto ao mérito propriamente dito, a paridade de vencimentos vigorou como regra, até a edição da EC 41, em 19 de dezembro de 2003, tendo o Poder Constituinte Derivado feito a opção política de excluir a paridade para os futuros servidores, mantendo-a, entretanto, como regra para os servidores já aposentados; para os que já tinham direito adquirido à aposentadoria, bem como para os que tinham ingressado no serviço público, desde que observadas as regras de transição.

Mediante uma breve análise do contexto histórico em que se situam as gratificações de produtividade, constata-se que as mesmas eram concedidas às mais diversas categorias de servidores públicos.

Contudo, os respectivos órgãos da União Federal e autarquias, aos quais se vinculavam os servidores, não efetuaram adequadamente as avaliações da produtividade e desempenho, previstas na norma instituidora da gratificação, sendo certo que tais verbas corresponderam, na verdade, um reajuste da remuneração às avessas, porém, sem observar a devida extensão aos servidores aposentados e pensionistas, atribuindo majorações dos vencimentos de forma diferenciada entre ativos e inativos/pensionistas, desrespeitando-se, destarte, a regra constitucional de paridade.

Assim, a concessão indiscriminada de gratificações de produtividade teve como finalidade, via de regra, burlar a norma constitucional, que determinava a extensão de reajustes e vantagens aos servidores inativos, não podendo, desta forma, ser confirmada pelo Poder Judiciário.

Sobre tal questão, o Supremo Tribunal Federal, em hipóteses similares (RE 476.279/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 19.04.2007 e RE 476.390/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 19.04.2007), concluiu que a gratificação de desempenho detém natureza genérica, enquanto um reajuste geral, devendo, portanto, ser estendida aos servidores inativos, em razão dos ativos virem percebendo-a sem prévia avaliação ou desempenho.

Segue-se tal entendimento na Suprema Corte, quando do julgamento de gratificação com igual natureza (GDASST), no RE 572.052/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 11.02.2009.

No RE 476.390, o Ministro Gilmar Mendes adotou como razão de decidir os fundamentos semelhantes aos do voto de Sepúlveda Pertence, ao declarar que havia chegado “a solução idêntica à preconizada pelo ministro Sepúlveda Pertence, porque não fosse essa a construção feita, criaríamos a possibilidade de o legislador fraudar a chamada regra da paridade de proventos entre ativos e inativos”. Referiu-se, por certo, ao artigo 7º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o qual determinou a revisão dos proventos de aposentadorias e pensões na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Neste sentido, especificamente, em relação à gratificação pretendida, cabe a análise, se teria sido concedida, a título genérico ou pessoal, para todos os servidores ativos, para que se efetive ou não a extensão pretendida pela parte autora inativa.

A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, em seu artigo 11, prevendo tal sistemática:

*Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social por desempenho institucional e individual, **no valor máximo de R\$ 513,00 (quinhentos e treze reais), para o nível superior, R\$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), para o nível intermediário e R\$ 101,00 (cento e um reais), para o nível auxiliar, sujeita apenas aos índices de reajuste geral aplicáveis à remuneração dos servidores públicos federais.***

§ 1º A avaliação de desempenho institucional, limitada a 40% (quarenta por cento) do valor da GDASS, visa a aferir o desempenho no alcance das metas organizacionais.

§ 2º A atribuição dos valores a cada servidor observará os percentuais mínimos e máximos obtidos na avaliação de desempenho institucional, observada a avaliação coletiva dos servidores do INSS e da unidade de avaliação do servidor, e o desempenho individual.

§ 3º A avaliação de desempenho individual, limitada a 60% (sessenta por cento) do valor da GDASS, visa a aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na sua atuação na equipe para o alcance dos objetivos organizacionais.

§ 4º A média das avaliações de desempenho do conjunto de servidores do INSS não poderá ser superior a 60% (sessenta por cento).

Art. 12. Os critérios e procedimentos da avaliação de desempenho institucional e individual e de atribuição da GDASS serão estabelecidos em regulamento.

Logo em seguida, a Lei nº 10.997/2004 manteve tal tabela de valores máximos por níveis, fixando um limite global de pagamento para 80%, nos seguintes termos:

artigo 11 (...)

§ 4º O limite global de pagamento mensal a título de GDASS, em cada nível, corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da gratificação multiplicada pelo número de servidores em exercício na autarquia que a ela fazem jus.

Posteriormente, a Lei nº 11.302/2006, ainda mantendo a tabela de valores acima mencionada, promoveu as seguintes alterações, a partir de janeiro de 2006:

*II - a partir de 1º de janeiro de 2006: **(Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)***

*a) nível superior: R\$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); **(Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)***

*b) nível intermediário: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); e **(Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)***

*c) nível auxiliar: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) **(Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)***

Seguidamente, a Lei nº 11.501/2007 revogou tal tabela de valores máximos, dispondo a seguinte sistemática:

“Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, em função do desempenho institucional e individual.

§ 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI desta Lei.

§ 2º A pontuação referente à GDASS será assim distribuída:

I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual; e

II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional.

§ 3º As avaliações de desempenho individual e institucional serão realizadas semestralmente, considerando-se os registros mensais de acompanhamento, e utilizadas como instrumento de gestão, com a identificação de aspectos do desempenho que possam ser melhorados por meio de oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento profissional.

§ 4º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.

§ 5º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o alcance das metas organizacionais, considerando a missão e os objetivos da instituição.

§ 6º Os parâmetros e os critérios da concessão da parcela referente à avaliação de desempenho institucional e individual serão estabelecidos em regulamento.

.....

§ 8º As metas referentes à avaliação de desempenho institucional serão fixadas em ato do Ministro de Estado da Previdência Social utilizando-se como parâmetro indicadores que visam a aferir a qualidade dos serviços relacionados à atividade finalística do INSS, podendo ser revistas, a qualquer tempo, ante a superveniência de fatores que venham a exercer influência significativa e direta na sua consecução.

§ 9º A avaliação de desempenho institucional dos servidores lotados na Direção Central do INSS será correspondente à média da avaliação das Gerências Regionais.

§ 10. A avaliação de desempenho institucional dos servidores lotados nas Gerências Regionais, Auditorias Regionais, Corregedorias Regionais e Procuradorias Regionais será correspondente à média da avaliação das Gerências Executivas vinculadas às Gerências Regionais.

§ 11. A partir de 1º de março de 2007 até 29 de fevereiro de 2008 e até que sejam regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de desempenho individual e institucional, e processados os resultados da 1ª (primeira) avaliação de desempenho, para fins de atribuição da GDASS, o valor devido de pagamento mensal por servidor ativo será de 80 (oitenta) pontos, observados os respectivos níveis e classes.

§ 12. O resultado da 1ª (primeira) avaliação de desempenho gerará efeitos financeiros a partir do início do 1º (primeiro) período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor.

Tal diploma legal também deixou expressa a distinção entre os inativos com e sem paridade, nos seguintes termos:

Art. 16. Para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será correspondente a 30 (trinta) pontos do valor máximo do respectivo nível, classe e padrão; (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o valor de pontos constante do inciso I do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)

Tal dispositivo legal sofreu alterações por força da MP nº 441/2008, nestes termos:

Artigo 16 (...):

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação a que se refere o caput será paga aos aposentados e pensionistas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 441, de 2008)

a) a partir de 1º de julho de 2008, em valor correspondente a quarenta pontos; e (Incluído pela Medida Provisória nº 441, de 2008)

b) a partir de 1º de julho de 2009, em valor correspondente a cinquenta pontos. (Incluído pela Medida Provisória nº 441, de 2008)

II (...)

quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o constante das alíneas "a" e "b" do inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Medida Provisória nº 441, de 2008)

Por fim, no que tange à diferenciação dos inativos, assim dispôs a Lei nº 11.907/2009:

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação a que se refere o caput deste artigo será paga aos aposentados e pensionistas: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

a) a partir de 1º de julho de 2008, em valor correspondente a 40 (quarenta) pontos; e (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

b) a partir de 1º de julho de 2009, em valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o constante das alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

De qualquer sorte, a GDASS, desde sua instituição pela na Lei nº 10.855/2004, com suas alterações posteriores, vinha sendo paga aos servidores da ativa sem a devida regulamentação dos critérios para tal avaliação, a ser feita pelo Poder Executivo, conforme disposto naqueles diplomas legais, sendo fixada a pontuação, genericamente, para todos os servidores da ativa.

Desse modo, com base nas decisões *supra* do STF (RE's 476.279, 476.390, 572.052), foi reconhecido pelo Plenário destas Turmas Recursais o direito à paridade de proventos e vencimentos no tocante a outras gratificações de desempenho que foram instituídas com previsão de realização de avaliação de desempenho, sem que estas tenham ocorrido, por omissão da Administração.

Esta magistrada vinha adotando o entendimento do Enunciado nº 105 das Turmas Recursais da SJRJ, segundo o qual a paridade era devida até o início do 1º Ciclo de Avaliação.

No entanto, a Lei 13.324/2016 promoveu modificações na remuneração dos servidores públicos quanto ao pagamento da gratificação de desempenho denominada GDASS e estabeleceu o pagamento mínimo de 70 (setenta) pontos aos servidores que recebem GDASS, de modo que, ainda que a pontuação alçada nas avaliações individual e institucional seja inferior a 70 pontos, por força da alteração legal, haverá o pagamento da gratificação na pontuação mínima de 70 pontos aos ativos, o que implica no pagamento genérico da GDASS aos servidores ativos.

Disso decorre que, se o servidor ativo obtém legislativamente uma majoração de caráter geral, essa majoração é constitucionalmente estendida aos inativos que gozem de paridade constitucional, sendo dispensável a previsão na novel norma de que essa majoração será estendida aos servidores inativos.

Neste mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu, por unanimidade, na sessão ordinária de julgamento do dia 7 de abril de 2022, acolher o pedido de uniformização sobre a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), julgando-o como representativo da controvérsia e fixando a seguinte tese (Tema 294):

“A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), fixada em 70 pontos pelo parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade”.

Assim, considerando que os servidores inativos com direito à paridade permanecem recebendo a GDASS em 50 (cinquenta) pontos (art. 16 da Lei nº 10.855/042), há direito à percepção desta gratificação no percentual de 70 pontos, a contar de 01/08/2015 (data de produção de efeitos da Lei nº 13.324/16), enquanto vigente o pagamento mínimo nesta pontuação aos ativos, tal como bem observado pela TNU.

Destarte, deve ser mantida em sua totalidade a sentença, já que fixada a supracitada tese pela TNU (Tema 294).

Ante o exposto, voto por CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios termos. Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem.

